



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

הצדדים בתיק 9/70/2021:

התובעת:

נציגות הבית המשותף
באמצעות ב"כ עו"ד זבולוני שמואל

-נגד-

הנתבע:

טסלר יעקב
באמצעות ב"כ עו"ד עמר יוסי

הצדדים בתיק 9/108/2021:

התובעת:

נציגות הבית המשותף
באמצעות ב"כ עו"ד זבולוני שמואל

-נגד-

הנתבעים:

1. מזרחי אורון אהרון
 2. מזרחי יצחק
- באמצעות ב"כ עו"ד לנקרי עופר

פסק דין

שתי תביעות שאוחדו שעניינן תשלום הוצאות אחזקה וניהול של הבית המשותף מכוח סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הצדדים והרקע להליך

1. במרכז התביעה בית משותף ברחוב הבנים 5 בטבריה הידוע כגוש 15014 חלקה 5. הבית אינו רשום בפנקס הבתים המשותפים, אך אין חולק שהוא ראוי להירשם כבית משותף. הבית מורכב מכמה מבנים, לענייננו רלבנטיים בניין דירות בן חמש קומות הכולל 105 דירות מגורים (להלן – **בניין דירות**), הבנוי מעל ארבע קומות המונות כ- 50 יחידות לשימוש מסחר ועסקים (להלן – **קומות העסקים או קומות המסחר**). בניין הדירות וקומות העסקים ייקראו להלן – **הבית המשותף**, הגם שכאמור קיימים מבנים נוספים, אף הם לפי הנטען, חלק מהבית המשותף.
2. בזמנים הרלבנטיים לתביעה היה יעקב טסלר - הנתבע בתיק 9-70-21 (להלן – **טסלר**) הבעלים של משרד בשטח 73 מ"ר. לפי הנטען, הדירה נמכרה בחודש ינואר 2021 וכיום, אין לטסלר נכסים בבית המשותף.
3. אורון ו(אביו) יצחק מזרחי, הנתבעים בתיק 9-108-21 (להלן – **מזרחי**) היו בזמנים הרלבנטיים לתביעה בעלי זכויות בחמש יחידות הנמצאות בקומות העסקים; לפי הנטען, נכון למועד מתן פסק הדין, הם אינם בעלים עוד של נכסים בבית המשותף.
4. התובעת טוענת שהיא נציגות הבית המשותף ומכוח סמכויותיה בניהול הבית המשותף, הגישה התביעות דנן לחיובם של טסלר ומזרחי בתשלום חלקם בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף, בשבע השנים שקדמו למועד הגשת התביעות, לפי חישוב של 4,600 ₪ לשנה. בהתאם לכך עתרה הנציגות לחייב את טסלר בסכום של 32,200 ₪ ואת מזרחי בסכום של 161,000 ₪.

יריעת המחלוקת

5. אין חולק, שהתובעת משמשת כנציגות הבית של דירות המגורים; והמחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלת מעמדה של הנציגות ביחס ליחידות שבקומות העסקים (להלן – **יחידות העסקים או יחידות המסחר**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. הנציגות טוענת שמאז ומתמיד שימשה כנציגות של כלל דיירי הבית המשותף; מתוקף תפקידה זה סיפקה שירותי אחזקה וניהול גם לרכוש המשותף שנמצא בקומות העסקים; למרות זאת, סרבו יחידות העסקים לשלם את מיסי ועד הבית.

7. הנתבעים מנגד טוענים, שהתובעת משמשת כנציגות דירות המגורים בלבד, שכן בעלי יחידות העסקים לא בחרו את חברי הנציגות ולא הוזמנו מעולם לשיבות האסיפה הכללית; מאז ומתמיד תחזקו בעלי יחידות המסחר את קומות העסקים בעצמם ומכספם, ולא קיבלו שירותים כלשהם מטעם הנציגות. לטענת הנתבעים, התביעות דן הן תגובה לתביעות שיבוב שהוגשו נגד הנציגות על ידי חברות הביטוח המבטחות את נכסיהם של הנתבעים בבית המשותף, בגין דליפות צנרת מים וביוב שהסבו נזקים לנכסיהם (של מזרחי - בשני אירועים שהתרחשו בשנים 2018 ו-2019; ושל טסלר - באירוע משנת 2020) (להלן – **תביעות השיבוב**).

8. הנציגות מכחישה את טענת הנתבעים כי תביעות השיבוב הן המניע להגשת התביעות; לטענתה, הסיבה שעד כה לא הוגשו תביעות נגד בעלי יחידות העסקים היא שפרטיהם אינם ידועים לה, למרות המאמצים הכבירים שעשתה להשיגם, ורק "בזכות" תביעות השיבוב שהגישו נגדה הנתבעים, נודעו לה כתובותיהם, ועלה בידה להגיש תביעותיה נגדם.

טיעוני הצדדים בסיכומיהם

טיעוני הנציגות

בהפנותה לעדויות השונות כללה הנציגות בסיכומיה את הטענות הבאות:

9. הנציגות נבחרה באסיפה כללית שמתכנסת אחת לשנה, במסגרתן אושרה כהונתו של שכטר מדי שנה. התובעת מעסיקה עובדים ומטפלת בכל ענייני הבניין, לרבות בקומות העסקים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. הודעה על כינוס האספות נשלחה מידי שנה לכלל בעלי הדירות, לרבות בעלי יחידות העסקים, באמצעות תליית הודעה במקומות ציבוריים.

11. יש לדחות את טענת הנתבעים, שהתובעת שימשה נציגות של דירות המגורים ולא של יחידות המסחר, שכן באירוע הצפת הביוב והמים בדירותיהם, פנו הנתבעים לאב הבית של הבניין, כך גם בפניותיהם בנושאים אחרים - עובדה המוכיחה כי הנתבעים ראו בתובעת כנציגות של יחידות המסחר.

12. בעלי העסקים ידעו ויודעים על קיומה של הנציגות, אך לא רצו להצטרף לנציגות של יחידות המגורים, ולכן פעלו בשנת 2017, יחד עם עיריית טבריה להקים להם ועד נפרד, מהלך שנחל כישלון.

13. יש לדחות את טענת מזרחי בדבר אי קבלת שירותים מהנציגות ומניעת שימוש של יחידות המסחר במעליות, משאלו אינן נכללו בכתב הגנתם.

סיכומי הנתבעים מזרחי

בהפנותם לעדויות השונות כללו מזרחי בסיכומיהם את הטענות הבאות:

14. מחומר הראיות עולה תמונה ברורה וחד משמעית, שדיירי קומות המסחר מעולם לא זומנו לאספות ולא קיבלו דרישות לתשלום מיסי ועד בית. עוד הוכח שהתובעת הייתה הנציגות של יחידות המגורים בלבד, ולא טיפלה בתחזוקת יחידות המסחר לרבות התאורה, החשמל, המעקים והמעליות (אותן ניתקה מקומת המסחר); ובפועל, בעלי יחידות המסחר דאגו לתחזוקה שוטפת של נכסיהם מכספם.

15. לדברי מזרחי, טענת הנציגות כי הנתבעים עשו כול שביכולתם כדי לא לשלם את תשלומי הוועד נעדרת בסיס עובדתי. התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי שלחה ליחידות המסחר הזמנות לשיבות האספה או שפנתה אליהן לשלם את מיסי ועד הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. נוסף לכך, אין לקבל את טענת התובעת בדבר הרחבת חזית אסורה ע"י הנתבעים; עיון בפרוטוקול הדיון מלמד, שהתובעת לא העלתה כל טענה במהלך הדיון בעניין זה, יתרה מכך, לו סברה התובעת שמדובר בהרחבת חזית אסורה, לא הייתה שואלת את העדים השונים על אותם נושאים לגביהם העלתה את הטענה.

טיעוני הנתבע טסלר

בהפנתו לעדויות השונות טען טסלר בסיכומיו את הטענות הבאות:

17. כדי לחייב את הנתבעים בתשלום מיסי ועד בית, היה על הנציגות לפעול לבחירתה גם על ידי יחידות המסחר. בפרוטוקולים של האספות הכלליות שהוגשו על ידי הנציגות, אין כל התייחסות ליחידות העסקים.

18. אין אמת בטענת הנציגות כי שימשה כנציגות יחידות המסחר וכי לאורך השנים פנתה לנתבעים בדרישות לשלם את חלקם בהוצאות הרכוש המשותף.

19. הסיבה האמתית לנקיטה בהליכים משפטיים נגד הנתבעים היא תביעות השיבוב שהוגשו מטעמם. טענת התובעת כי לא נקטה הליכים משפטיים נגד הנתבעים קודם להליכים דנן הואיל ולא ידעה את זהותם, אינה אמת. הוכח שישנם בעלי נכסים שזהותם ידועה לנציגות, אך היא לא פנתה אליהם בדרישת תשלום ולמעשה מבין כל חמישים יחידות העסקים, הוגשו תביעות רק נגד הנתבעים.

20. היה על הנציגות להביא באופן ממשי לידיעת יחידות המסחר, דבר קיומו של ועד בית, הרואה באחריותו גם את האחזקה של קומות המסחר, והיא מנועה מלהפתיע את הנתבעים ולדרוש מהם דמי ועד בית רטרואקטיבית 7 שנים אחורה.

21. הנציגות נמנעה ממתן שירותי ניקיון, חשמל ותאורה לקומות המסחר. העובדה שהנציגות ביטחה בביטוח צד ג' את פעילותה, כמו את אחזקת קו הביוב העובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בקומות המסחר, אין בה כשלעצמה להוכיח את טענתה, כי היא שימשה נציגות של יחידות המסחר.

22. לפי ס' 58 לחוק המקרקעין, חיוב בעלי הדירות צריך להיעשות לפי שטח הרצפה ולא לפי מספר החדרים, ובאם מבוקש לחייב לפי מנגנון חישוב אחר, יש צורך בהסכמת כל בעלי הדירות כאמור בס' 62 לחוק המקרקעין.

דיון והכרעה

23. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחנתי את העדויות ואת הראיות שהוגשו לתיק, נחה דעתי כי דין התביעות להידחות במלואן, מששוכנעתי שהתובעת לא שימשה כנציגות בעלי הדירות בקומות העסקים אלא נציגות של דירות המגורים בלבד.

ראיות הצדדים

24. התובעת הגישה תיק מוצגים, וכן העידו מטעמה העדים הבאים :
א. מר אברהם שכטר – חבר נציגות הבית המשותף משנת 2015 ; בהתחלה כמבקר פנים, ומשנת 2016 ועד היום, כיו"ר הנציגות.
ב. מר אורן עניו – חבר נציגות הבית המשותף בין השנים 2012-2015.
ג. מר גיא אברהמי - חבר נציגות הבית המשותף בין השנים 2012-2015.
ד. מר יוסי אלפסי – אב הבית המועסק על ידי הנציגות משנת 2019 ועד היום.

25. הנתבעים טסלר ומזרחי לא הגישו תיק מוצגים ; להוכחת גרסתם העידו את העדים הבאים :

א. עו"ד אלון אליהו – מי ששכר את משרדו של טסלר במשך 35 שנים, ממנו ניהל את משרדו לעריכת דין.
ב. עזרא כהן – אב הבית שהועסק על ידי הנציגות משנת 1991 ועד לשנת 2018.
ג. הנתבע איציק מזרחי.
ד. הנתבע יעקב טסלר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. בתאריך 19.07.2022 התקיימה ישיבת הוכחות, שבה נשמעו עדויות הצדדים. כל ההפניות להלן, הן לפרוטוקול הדיון האמור, אלא אם צוין במפורש אחרת. כל ההדגשות הן שלי, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

האם התובעת ראתה עצמה כנציגות של יחידות המסחר?

27. לאחר בחינת ראיות התובעת, ואף בלי לתת משקל כלשהו לעדויות הנתבעים, עולה באופן ברור המסקנה, שהתובעת ראתה עצמה כנציגות דירות המגורים בלבד. כך עולה מעדויותיהם של עדי התובעת וכן מהפרוטוקולים שצורפו לתיק המוצגים.

28. הראשון שהעיד מבין עדי התובעת היה אברהם שכטר (להלן – **שכטר**), שמכהן משנת 2015 כחבר בנציגות וכמבקר פנים; ומשנת 2016 כיו"ר הנציגות. בחקירתו הנגדית, עומת שכטר עם גרסת הנתבעים בדבר קיומה של הפרדה מוחלטת בין יחידות המגורים ליחידות המסחר, כך שהתובעת שימשה נציגות של יחידות המגורים בלבד, תשובתו הייתה שהדברים הם "**שקר מוחלט**" (עמוד 4 שו' 44-46). ואולם בהמשך עדותו אישר שכטר ניסיון שעשתה עיריית טבריה (בשנת 2017 – ראו להלן), להקים ועד משותף לכל היחידות בבניין (עמ' 4 שו' 37-48). מיד בהמשך העיד שכטר: "**אם יישאר המצב שבו יש הפרדה ואין וועד משותף הבית והעסקים ירדו לטמיון. עובדה שמכל העסקים שם רובם המוחלט סגורים וזו הסיבה שאין לנו אפשרות לגבות מהם. חייבת להתקבל החלטה אמיצה לבוא ולקבוע שהבית כפי שנפסק שהוא משותף ובעלי העסקים צריכים לשלם. רק כך ערך הדירות יעלה**" (עמ' 5 שו' 1-4).

29. כשנשאל מר שכטר, האם יחידות המסחר קיבלו שירותים מהנציגות, השיב: "**בעלי העסקים הם דיירים בקומות 1 עד 4, הבניין הוא 9 קומות, אי אפשר לעשות הפרדה בבניין, לא בחשמל ולא באינסטלציה ולא בשום דבר, הדיירים למטה נהנים מכל המתקנים. בקביעה (צ"ל: בתביעה-ע"מ) שנעשה ע"י דייר שיושב כאן אמר מפורשות שעל הוועד לתקן מה שצריך בקומות 1 עד 4, לדוגמה מים שנוזלים מהגג או מהלובי שזה לא באחריות הוועד. לא רק שאינם משלמים אף נתבענו ע"י חברת הביטוח שלהם. אני לא מכיר אותם, מעולם לא ראיתי אותם, מר טסלר עצמו**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אישור (צ"ל: אישר-ע"מ) באחד הדיונים שהוא ראה אותי פעם ראשונה כאן בהליך.
אין לי את הכתובת אחרת מזמן היינו תובעים אותו" (עמ' 2 שו' 41-47).

30. מעדותו של שכטר עולה שהוא אינו מכיר את הנתבעים, שקיימת הפרדה בין ניהול הרכוש המשותף הנמצא בתחומי דירות המגורים לבין זה הנמצא בתחומי קומות המסחר; ולכאורה, לכול היותר ניתנו שירותי חשמל ואינסטלציה למתקנים המשותפים לדירות המגורים וליחידות המסחר.

31. אין חולק שקודם לתביעות דנן, לא נקטה הנציגות הליכים משפטיים נגד מי מבעלי יחידות המסחר בגין אי תשלום מיסי ועד בית. עוד אין חולק שאף לא אחד מבין חמישים בעלי יחידות המסחר, משלם לתובעת מיסי ועד בית. לא שוכנעתי מדבריו של שכטר, שרק בעקבות תביעות השיבוב נודעו לו כתובותיהם של הנתבעים, כהסבר לשאלה מדוע לאורך השנים לא ננקטו נגדם (ונגד יתר דיירי יחידות המסחר) הליכים משפטיים לשם גביית חובם לקופת הוועד. שוכנעתי כי הסיבה לכך שלא הוגשו תביעות נגד בעלי יחידות המסחר, בכללם הנתבעים, היא שהתובעת לא ראתה עצמה כנציגות של יחידות המסחר. ההחלטה להגיש את התביעות דנן בעיתוי שהוגשו, ודווקא נגד טסלר ומזרחי, קשורה לתביעות השיבוב שהוגשו מטעמים: כתב התביעה נגד טסלר בהליך שלפניי הוגש ביולי 2021, כחמישה חודשים אחרי שנשלחה לנציגות דרישת תשלום מחברת הביטוח. כתב התביעה נגד מזרחי בהליך שלפניי הוגש באוקטובר 2021, חודשים בודדים לאחר שהוגשה נגד הנציגות תביעת השיבוב השנייה (ביולי 2021).

32. קומות המסחר מונות כחמישים יחידות, וטענת הנציגות בדבר אי ידיעת זהותם/כתובתם/פרטיהם של כל חמישים בעלי הזכויות ביחידות המסחר, אינה מתיישבת עם טענתה בדבר היותה נציגתם(!), ואף אינה משקפת את האמת, כפי שנגלתה לפניי. בעניין זה ראו עדותו של שכטר על דייר בשם איתן שמו, הבעלים של דירות מגורים ושל נכס מסחרי: "אני יודע שיש לו סנדלרייה למטה...פנינו אליו. אמרתי לו שלם אתה ראשון, תגיע להסדר מיוחד ונמשיך יחד עם האחרים, הוא לא רצה" (עמ' 4 שו' 24-30). כן ראו עדותו של אורן עניו (להלן – עניו), מי ששימש כחבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות בין השנים 2012-2015, המתייחס בעדותו למפגש בינו לבין טסלר כבר "לפני שש שנים", במהלכו שאל לכאורה את טסלר מדוע יחידות המסחר אינן משלמות מיסי ועד (עמ' 6 שו' 10-12); כן ראו עדותו של גיא אברהמי (להלן – אברהמי), ששימש אף הוא כחבר נציגות בין השנים 2012-2015, המחזק את מסקנתי בדבר הקשר בין התביעות שלפניי לבין תביעות השיבוב. משנשאל אברהמי, האם היה מעורב בגביית התשלומים מהדיירים, השיב: "תמיד זה פגש אותנו בתביעות שהם הגישו נגדנו. את הזכויות הם ידעו לקחת אבל כשמגיע לחובות פתאום הם אמרים שהם לא שייכים וזה לא נוגע לנו" (עמ' 9 שו' 38-39).

33. הוכחה נוספת לכך שהתובעת שימשה כנציגות של דירות המגורים בלבד, ניתן למצוא בדברי העד עניו. בעדותו הראשית תיאר עניו שני ניסיונות לכוון נציגות משותפת לדירות המגורים וליחידות העסקיות; האחד, מלפני 20 שנה; והשני, בשנים האחרונות (בשנת 2017 – ראו: עדותו של אברהמי עמ' 9 שו' 41): "כשאברהם (שכטר-ע"מ) נכנס לוועד, ופנה לעירייה לקבל פרטים, הם עשו סיור בבניין ופנו לחנויות ושלחו להם עו"ד... והוא פנה אלינו, בסופו של דבר עשו חשבון אבל לא גבו את הכסף" (עמ' 6 שו' 21-24).

34. משנשאל עניו בחקירתו הנגדית, האם במועד כלשהו, לפני או אחרי הניסיון להסדיר ועד משותף לכל היחידות, הייתה נציגות משותפת ליחידות המסחר ולדירות, השיב עניו: "לא לפני ולא אחרי, מעולם לא רצו" (עמ' 7 שו' 41). יוער שלניסיון המדובר של עיריית טבריה לכוון ועד משותף, התייחס שכטר בעדותו - במענה לשאלה האם בסופו של יום, בעלי יחידות המסחר היו מודעים לחובתם לשלם דמי ועד, השיב: "כן. יש הוכחות לכך. ראשית היה ניסיון לכנס אותם כדי להצטרף, אני לא הייתי במפגש יספר מי שהיה..." (עמ' 2 שו' 36-38).

35. על קיומה של הפרדה מלאה בין דירות המגורים ליחידות המסחר, ניתן ללמוד גם מעדותו של אברהמי. לשאלת ב"כ הנתבעים "מסכים איתי שלא היה וועד בית משותף ולא הצליחו לגבות?" השיב אברהמי: "מסכים" (עמ' 10 שו' 27-28).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. מעבר לעדויות אלו, הדברים עולים באופן מובהק גם מהמסמכים שהגישה התובעת. לתיק המוצגים צורפו פרוטוקולים, מכתבים והודעות בקשר עם ניהול הבית המשותף.

37. בתיק המוצגים ארבעה פרוטוקולים של אספות כלליות מתאריכים 02.02.15, 29.02.16, 28.02.19 ו-23.01.20, בעוקב לאלו, הוגש מסמך ללא תאריך שכותרתו "חוזר במקום אסיפה", מתוכנו עולה שנערך בתקופת ההגבלות על התקהלויות עקב נגיף הקורונה (להלן – **המזכר**), בעוקב למזכר זה, צורף מכתב מיום 23.5.21 הממוען ליחידות המסחר וכן פרוטוקול "אסיפת חירום" מיום 30.06.21. מעיון במסמכים עולה, שבכול הפרוטוקולים שנערכו באספות הכלליות בשנים 2015, 2016, 2019 ו-2020 אין כל עדות או רמז לקיומן של יחידות המסחר. מהפרוטוקולים עולה כי הנוכחים הם בעלי הדירות בלבד, מכתבים נשלחים לבעלי הדירות, הדוחות הכספיים מתייחסים ל-105 דירות המגורים, וגם ההליכים המשפטיים ננקטו נגד סרבני התשלום מקרב בעלי דירות המגורים.

38. לראשונה, מוזכרות יחידות העסקים במזכר, בהקשר הדברים הבא:

"השנה קבענו לעצמנו כיעד בדיקת זכויותינו על פי הסכם הקנייה מי "שותפות לב הגליל", בדיקת חובותיה של הרשות המקומית כלפינו, מחויבותו של תאגיד המים "מי רקאת" ומהות היחסים והמחויבויות ההדדיות בין בעלי הנכסים בקומות 1-4 לנוכח השימוש המשותף במערכות התשתיות השונות, ללא השתתפותם בהוצאות".

39. המסמך הבא כרונולוגית לאחר המזכר, הוא מכתבו של שכטר מתאריך 23.5.21 הממוען ל"בעלי המשרדים, החנויות והעסקים", שבו נכתבו הדברים הבאים:

"שלום רב, זה שנים הנני פונה אליכם בבקשה ובדרישה לשתף פעולה בדאגה לסביבה, לניקיונה, פיתוחה ולשיפור פני המקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והמרחב הסמוך לבניין א' של מיתחם לב הגליל. לא עלה בידו לשכנע אתכם, ובמשך שנים וועד הדיירים מתחזק שטחים ומממן בכספי הדיירים פעולות שונות שבהן הייתם מחויבים להיות שותפים על פי חוק. ההתנהלות הזו והתעלמות ממחויבותכם נמשכת שנים רבות, וגרמה לוועד הדיירים נזקים במאות אלפי שקלים. וועד הדיירים החליט שיש לשנות את פני הדברים, ויש לתבוע מכם שיתוף פעולה כולל החזרת כספים רטרואקטיבית" (הדגשים שלי – ע"מ).

40. המסמך הבא, לאחר מכתבו של שכטר, הוא פרוטוקול "אסיפת חירום" מיום 30.06.21, בראשיתו פורטו הסיבות שהביאו לכינוס אסיפת חירום. בין היתר צוינו טעמים אלו: אי רישום בעלויות בקומות 1-4 מונע הגשת תביעות, אי הכרה בוועד הדיירים כגוף נבחר, עילה לאי שיתוף פעולה, סירוב חברות הביטוח לבטח את השטח הציבורי, בעלי היחידות בקומות 1-4, שאינם משלמים מיסים.

41. התמונה העולה מרצף המסמכים כמתואר לעיל היא שבמשך שנים ארוכות ועד לאחרונה, נציגות הבית ראתה עצמה כמייצגת של דירות המגורים בלבד. בשלב מסוים בשנת 2021, החליטה הנציגות, באופן חד צדדי, "לפרוש כנפיה" גם על יחידות המסחר, וקבעה לעצמה כיעד לבדוק את "מהות היחסים והמחויבויות ההדדיות בין בעלי הנכסים בקומות 1-4". המניע העומד מאחורי החלטה זו מובא באופן ברור באותו מכתב: "לנוכח השימוש המשותף במערכות התשתיות השונות, ללא השתתפותם בהוצאות" – עניין שכפי הנראה, הועלה לסדר היום בעקבות תביעות השיבוב שהוגשו נגד הנציגות, בעקבותיהן חויבה בתשלום תגמולי ביטוח ונאלצה להתמודד עם סירוב חברות הביטוח לבטח את השטח הציבורי.

42. בעקבות החלטה זו של הנציגות, נשלח לכאורה ביום 23.05.21 מכתב לבעלי יחידות המסחר. אין לדעת מראיות התובעת כיצד ולמי הומצא לכאורה המכתב, ועולה תהייה, כיצד הדבר מתיישב עם טענת הנציגות שזהותם של בעלי יחידות המסחר אינה ידועה לה (ראו סעיפים 29, 31 לעיל). מכול מקום, האמור במכתב זה מחזק אף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא את המסקנה, שהנציגות לא ראתה עצמה כנציגות יחידות המסחר. ככל שיש אמת מאחורי טענת הנציגות כי פנתה לאורך השנים לבעלי יחידות המסחר, כנטען במכתב הנ"ל, הרי שמתוכן הדברים עולה שמדובר בפניות נטולות אופי מחייב או משפטי, אלא ניסיון ל"שכנע" את יחידות המסחר "לתת כתף" ולשתף פעולה עם "ועד הדיירים": "במשך שנים וועד הדיירים מתחזק שטחים ומממן בכספי הדיירים פעולות שונות שבהן הייתם מחויבים להיות שותפים על פי חוק". בהמשך המכתב מציין שכטר שהתעלמות יחידות המסחר "גרמה לוועד הדיירים נזקים במאות אלפי שקלים. וועד הדיירים החליט שיש לשנות את פני הדברים, ויש לתבוע מכם שיתוף פעולה כולל החזרת כספים רטרואקטיבית...". על אופי הפניות ניתן ללמוד גם ממכתבו של שכטר מיום 20.03.18 לבנק הפועלים בע"מ, שבזמנים הרלבנטיים הייתה בעלת נכס בבית המשותף (ראו: נספח ת/4 לתיק המוצגים).

43. הנה כי כן, מהראיות שלפניי עולה שלראשונה בשנת 2021, החליטה הנציגות לבדוק את מהות היחסים בין בניין המגורים לבין קומות המסחר. במאי 2021 פנתה לכאורה הנציגות ליחידות המסחר, במטרה ליידע אותם שהיא, כ"וועד הדיירים" החליטה "לעשות סדר", ולתבוע מהם לקחת חלק בהוצאות התחזוקה של השטחים המשותפים. בתאריך 30.06.21 התכנסה אסיפת חירום, שמטרתה להוציא לפועל את החלטת הנציגות לחייב את יחידות המסחר בתשלום מיסי ועד.

44. לסיכום פרק זה, מראיות התובעת עולה מסקנה ברורה ובהירה, שהנציגות ראתה עצמה כמי שמייצגת את דירות המגורים בלבד; במועד כלשהו בשנת 2021, ולפי הנראה בעקבות תביעות השיבוב, החליטה הנציגות לפנות ליחידות המסחר ולבקש את השתתפותם בהוצאות התחזוקה של הרכוש המשותף, וברי שאין לראות בפנייה זו זימון לאסיפה כללית או קיום אספה כללית במסגרתה בחרו יחידות המסחר בתובעת לשמש כנציגות. ככל שמצאה הנציגות שיש לצרף את יחידות המסחר לדירות המגורים, ולהתחיל לחייב גם אותן בתשלום הוצאות האחזקה והניהול של הבית המשותף, היה עליה לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת נציגות משותפת. כינוס האספה היה צריך כמובן להיעשות בהתאם להוראות החוק והפסיקה, לרבות פרסום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הודעה על מועד ומיקום האספה, פירוט סדר יומה של האספה, עריכת פרוטוקולים וכיוצ"ב.

45. די באמור כדי לדחות את התביעות שלפניי; עם זאת, ראיתי למען שלמות התמונה לסקור ולנתח את יתר הראיות – אף מהן עולה באופן ברור שיחידות המסחר לא זומנו מעולם לאספות הכלליות, ולא קיבלו ממנה שירותי אחזקה וניהול לרכוש המשותף שבתחומיהן.

יחידות המסחר לא הוזמנו לאסיפות הכלליות

46. על הבית שלפניי חל פרק ו' 1 לחוק המקרקעין, שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". סעיף 77 לחוק המקרקעין שבפרק זה קובע ש"בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת".

47. סעיף 7(א) לתקנון המצוי קובע חובת מתן הודעה לבעלי כל הדירות בבית המשותף, על מועד קיומה ומקום כינוסה של האסיפה הכללית, ארבעה ימים לפחות לפני המועד כינוס האסיפה. בסעיף 7(ב) לתקנון המצוי נקבע ש"הודעה שהוצגה במקום בולט על פני הבית המשותף או בתוכו, רואים אותה כאילו נמסרה לכל בעל דירה יום אחד לאחר שהוצגה".

48. הנטל בעניין זה מוטל על הנציגות, להוכיח טענתה, שלאורך השנים הודיעה לנתבעים מזרחי וטסלר על מועד ומקום כינוס האספות הכלליות, אך הם מסיבותיהם בחרו לא להגיע. כאמור, התובעת לא הרימה נטל זה.

49. בעדותו הראשית סיפר שכטר כי האסיפה הכללית התכנסה אחת לשנה; והודעה על מועד ומיקום כינוס האסיפה נשלחה לכל דיירי הבית המשותף. לעדותו, משנת 2016 דאג לתלות את הפרוטוקול "על הלוח במקום מרכזי, וגם להדביק על העסקים שהם סגורים". בהמשך הבהיר שלא תלה בעצמו את הפרוטוקולים, אלא דאג שהמנהלן הקודם – עזרא, יתלה אותם במקומות הציבוריים. עד כאן ניתן לכאורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לקבוע מעדותו הראשית של שכטר, שבהוראתו, המנהלן עזרא תלה פרוטוקולים במקומות ציבוריים. ואולם בחקירתו הנגדית, משעומת שכטר עם טענת הנתבעים, שכל הפרוטוקולים שהוגשו כראיות בהליך דנן, מתייחסים לאספות שבהם נכחו בעלי יחידות המגורים בלבד, אמר: **"היו פניות גם לבעלי העסקים. פניתי אליהם ושלחתי טפסים, המנהלן חילק אותם, אם זה היה עזרא או יוסי, בכל מקום שיכל הדביק ואם לא יכל שם מתחת לדלת"** (עמ' 5 שו' 7-8).

50. אם כן, בשונה מגרסתו בעדותו הראשית על תליית פרוטוקולים במקומות ציבוריים על ידי עזרא, בחקירתו הנגדית העיד שכטר על "טפסים" שחולקו על ידי עזרא או על ידי יוסי (אלפסי). בהמשך לתשובתו זו, נשאל שכטר באופן מפורש, האם פרסם הודעה על כינוס האסיפה הכללית השיב: **"וודאי"** (עמ' 5 שו' 10), אך לא פירט באיזה אופן ועל ידי מי, בשונה מעדותו בעניין פרסום הפרוטוקולים.

51. יש לקבוע אפוא, שלא הוכח מעדותו של שכטר כי החל משנת 2016, נמסרו ליחידות המסחר הודעות על כינוס האספות הכלליות, אף לא פעם אחת. עדותו של שכטר, שעזרא המנהלן תלה את הפרוטוקולים במקומות ציבוריים נסתרת בעדותו של עזרא, שהכחיש נחרצות את הטענה. עדותו של אלפסי כי לאחר כל התכנסות של האספה הכללית, מסר ליחידות העסקים "הזמנה וגם החלטה בדלת" וכי "לפחות פעמיים בשנה" הייתה האספה מתכנסת, אינה מתיישבת עם דבריו של שכטר שהעיד על כינוסה של האספה פעם בשנה, וכן עם יתר העדויות.

52. ביחס לתקופה שקדמה לשנת 2016, העידו העדים עניו ואברהמי. עניו העיד בעדותו הראשית: **"בכל פעם שהייתה אסיפה או החלטה, היינו מסתובבים בחנויות ותולים על הדלת או מתחת ומי שפתוח היינו נכנסים אליו"** (עמ' 6 שו' 24-26); לדבריו מסר לכל יחידות המסחר **"זימון לאסיפה, פרוטוקול, החלטות, הכל. כל דבר שבעל דירה קיבל גם הם קיבלו"** (עמ' 6 שו' 28).

53. בעניין זה העיד אברהמי בעדותו הראשית, שלפני כינוס האספות נשלחו הזמנות לכל הדיירים בבניין, **"כל בעלי החנויות והדיירים. תולים או זורקים מתחת לדלת אם**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החנות סגורה (עמ' 9 שו' 32-33). לאחר שעומת עם דבריו ונשאל האם עבר בעצמו, בכל 150 היחידות לצורך המצאת הזמנות לאסיפה הכללית, טען לראשונה שההזמנות לבעלי יחידות המגורים נשלחו בדואר.

54. יוער שבעדותו הראשית, משנשאל שכטר, האם יחידות המסחר היו מודעים לחובתם לשלם מיסי ועד השיב: "כן. יש הוכחות לכך. ראשית היה ניסיון לכנס אותם כדי להצטרף, אני לא הייתי במפגש יספר מי שהיה, בעקבות משלוח הודעות לבעלי העסקים, קיבלתי שיחות איום מחלקם שיתבע אותי וירביצו לי, ואיימו על חיי". בהמשך אישר כי אינו יודע מי איים עליו. דבריו אלו של שכטר, עם כל הכבוד, אינם מוכיחים את אשר מבקשת התובעת להוכיח, וכל מילה נוספת מיותרת.

55. לסיכום פרק זה, עדויותיהם של עדי התביעה סותרות האחת את רעותה וצירופן אינו תומך בגרסת הנציגות בדבר זימונם של יחידות המסחר לאספות הכלליות, ודאי לא בדבר השתתפותם בבחירת הנציגות שלפניי. כאמור, הדברים תחת פרק זה הובאו למעלה מן הצורך, לנוכח קביעתי בפרק הקודם - שהתובעת לא ראתה עצמה כמייצגת של יחידות המסחר אלא של דירות המגורים בלבד.

יחידות המסחר לא קיבלו שירותים כלשהם מטעם הנציגות

56. עדי התובעים התבקשו להתייחס לטענות הנתבעים, שהתובעת לא תחזקה ולא ניהלה את הרכוש המשותף שבתחומי קומות המסחר.

57. בעניין זה נשאל העד שכטר: "אתם לא מנקים את קומות העסקים למטה, נכון? השיב: "כמו עם האינסטלציה, אני לא מנקה, אתם רוצים שאני יתקן כשאתם לא משלמים" (עמ' 5 שו' 16).

58. גם העד עניו נדרש בעדותו להתייחס לדברים, משנשאל אילו שירותים קיבלו היחידות העסקיות לאורך השנים השיב: "הביטוח לא מבטח חצי בניין, הוא מבטח מהגג ועד לחניון. הוא שילם נזקים בקומת החניון, בלובי, בחנויות, לכולם. כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מערכת החשמל היא אותה מערכת, גם כן לגבי המים, אם יש נזק בגג או בחניון כולם צריכים להשתתף. דברים שנזרקו מהחנויות אנחנו היינו צריכים לנקות, גם כן לגבי הלובי, ולהחזיק את כל הבניין על כל מערכותיו מהחניון ועד הגג. רק מתי שהצטבר לכלוך ולא הייתה ברירה שלחנו את המנקה שתנקה גם שם. כמו למשל כשנערס זבל בחדר המדרגות וכשאין ברירה למשל כשבעל אחד העסקים הוציא ציוד לדוגמה כשמפנים משרד ובמקום לזרוק למכולה השאירו את זה במבואות בקומות של השטחים הציבוריים ובמקרה כזה פעלנו לפנות את הזבל. גם הגישה לבניין כל הגופי תאורה מאחורה, הכל הכל, גם כן רק אנחנו. זה שטח ששייך לכולם" (עמ' 9 שו' 9-17). מעדותו של עניו עולה לכאורה שלכול היותר שולמו הוצאות ביטוח, חשמל ומים. שירותי ניקיון ניתנו כחריג ובליט ברירה, כשנערמה פסולת בקומות המסחר.

59. לגבי הניקיון מסר העד אברהמי שהנציגות שילמה על שירותי ניקיון עבור הפרוזדורים בכל הקומות באמצעות חברת ניקיון, והמנהלן אלפסי הוא זה שניקה את המרפסות תמורת תשלום. בהמשך עדותו, שינה דבריו והעיד שניקיון לא היה חלק מתפקידו של אלפסי ששימש כאב בית (עמ' 11 שו' 3-4); כמו כן חזר בו אברהמי מטענתו למתן שירותי ניקיון בקומות המסחר, והעיד שהמנקה שהנציגות העסיקה, לא ניקתה את הקומות המסחריות כי "הפסולת שם הייתה אגרסיבית, היה צריך פועל חזק כדי לפנות דברים כבדים כגון מזרונים, ריהוט וכדומה" (עמ' 11 שו' 8-9).

60. לגבי התאורה, אברהמי העיד שאם היה צורך בהחלפת נורה במסדרונות שבקומות המסחריות, עשו זאת עזרא או אלפסי (עמ' 11 שו' 15-16), אלא שדברים אלו נסותרו באופן מובהק בעדותו של עד אחר מטעם הנציגות, המנהלן אלפסי.

61. העד אלפסי מסר שקומות המסחר חשוכות בשעות הערב, שכן לא מותקנים שם גופי תאורה, משמדובר במשרדים שאינם פעילים בשעות הערב (עמ' 12 שו' 23, 25). בחקירתו החוזרת העיד אלפסי שהותקנו כמה פרוז'קטורים בשטח הציבורי, מחוץ למבנה "שתהיה תאורה היקפית", אך המשרדים לא עובדים בלילה ולכן לא נדרשת תאורה בקומות המסחר (עמ' 12 שו' 49-50). בעניין התאורה, ראיתי לקבל את עדותו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של אלפסי, ששימש כמנהלן ומכיר מקרוב את מצב הבניין, והן משום שעדותו של אלפסי מתיישבת עם עדויותיהם של עדי הנתבעים, בהם נתתי אמון, כפי שיפורט להלן.

62. כשנדרש אלפסי להתייחס לעניין התחזוקה בקומות המסחר, העיד: **"הרבה פעמים הבאנו מכולות ופינינו אשפה משם, היה פיצוצים של צנרת שסידרנו, אנחנו בקומות העליונות והם בתחתונות וכשיש פיצוץ מים למטה, אנחנו מסדרים את זה. גם ביום אותו הדבר. וגם הרבה פעמים כשהיו בעיות חשמל, כל מה שכרוך אנחנו הכתובת היחידה"** (עמ' 11 שו' 30-32). עולה מדבריו של העד אלפסי שמדובר בטיפול במקרי חירום או במצבי קיצון כגון זבל שנערס, שלפינויו הוזמנה מכולה או במקרים של הצפות מים וביוב. בהמשך עדותו, העיד אלפסי שהמסדרונות והמעברים בקומות המסחר אינם תחת אחריותה של הנציגות, אך **"מדי פעם"** נשלחה לשם מנקה מטעם הנציגות **"לנקות ולהרים את הכללוך... כי אנו וועד בית"** (עמ' 12 שו' 16-21). בהמשך חזר על עדותו, שעבודות ניקיון בקומות המסחר היו מבוצעות כשהיה נערס זבל או ציוד (עמ' 13 שו' 12-13). ביחס לעבודות צבע העיד אלפסי שאלו מעולם לא בוצעו בקומות העסקים, אך **"בוודאי אם היו משלמים את מיסי הוועד היינו צובעים"** (עמ' 13 שו' 9).

63. בסיכום פרק זה, יש לקבוע אפוא שהנציגות לא סיפקה שירותי אחזקה לרכוש המשותף שנמצא בתחומי יחידות המסחר. עולה לכאורה שלכול היותר מדובר בתשלום הוצאות ביטוח, חשמל ומים (במאמר מוסגר יצוין שהטענה הוכחשה לפחות בחלקה על ידי הנתבעים, ולא נדרשתי לבירורה, שכן גם אם הייתה נמצאת נכונה, אין בה כשלעצמה לסתור את המסקנה שאליה הגעתי, שהתובעת לא שימשה כנציגות יחידות המסחר). מעדי התובעת עולה שככל שבוצעו עבודות ניקיון בקומות המסחר, היה זה לעיתים נדירות, כחריג וכשכבר לא הייתה ברירה, במקרים שבהם נערמה פסולת בקומות המסחר – עובדה המוכיחה אף היא העדר שירותי ניהול ותחזוקה של הרכוש המשותף בתחומי יחידות המסחר. דברים אלו מתיישבים עם עדויות הנתבעים שתמציתן תובא להלן, שמי מבעלי יחידות המסחר דאג לתחזק בעצמו ועל חשבונו את הרכוש המשותף הסמוך ליחידתו, ככל שחפץ בכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עדויות הנתבעים

64. עקרון יסוד הוא במשפט האזרחי, שבעל דין הטוען טענה המקדמת את עמדתו המשפטית, נושא בנטל השכנוע להוכחת העובדות הנחוצות לביסוס טענתו [ראו: ע"א 357/72 עזיז נ' בצלציוני פ"ד כז(1) 741 (1973); רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (נבו 23.02.2012)]. לנטל השכנוע נלווה נטל הבאת הראיות, שהוא נטל דיוני, שנועד להבהיר על מי מבעלי הדין חלה החובה להביא ראיות, לצורך עמידה בנטל השכנוע. רק כאשר בעל דין מילא חובתו והביא די ראיות להוכחת טענתו, עובר נטל הבאת הראיות לצד השני, כדי להוכיח גרסתו או לשם סתירת ראיות הצד שכנגד.

65. על התובעת היה להרים את נטל השכנוע, ולהוכיח טענתה כי שימשה כנציגות חוקית של יחידות המסחר, ושמתוקף תפקידה זה, פעלה לתחזוקה ולניהול השטחים המשותפים שבתחומיהן. משלא הביאה התובעת ראיותיה להוכחת האמור, נטל השכנוע אינו עובר לנתבעים להוכחת גרסתם [ע"א 641/66 אריה קליבנסקי, פ"ד עא(2) 363, 368 (1967); ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר, פ"ד נה(5) 71 (2001)].

66. למרות האמור ולמעלה מן הצורך ראיתי לסקור בקצרה את ראיות הנתבעים שבהן נתתי אמון, והמתיישבות ומחזקות את המסקנה שאליה הגעתי - התובעת לא שימשה כנציגות יחידות המסחר.

67. ראשון להעיד היה עו"ד אלון אליהו, מי ששכר את משרדו של טסלר במשך 35 שנה, ממנו ניהל משרד עצמאי לעריכת דין. בעדותו סיפר שסידורי הניקיון והתחזוקה נעשו על ידי דיירי היחידות העסקיות; הוא עצמו העסיק פועל לצורך ניקוי המסדרון שסמוך למשרדו. לדבריו ביקש משכניו לקומה להשתתף בהוצאה זו, אך הם סירבו, ולכן תחזק מכספו את האזור הסמוך למשרדו.

68. עו"ד אלון מסר בעדותו, שמיוזמתו חיבר לשעון החשמל של המשרד קו חשמל עם נורות לאורך כל המסדרון המוביל למשרדו, אותו תחזק מכספו. מששאל, האם פנה לאלפסי המנהלן, שיטפל במערכת החשמל, השיב כי אינו יודע מי זה אלפסי, וכול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/108/2021, 9/70/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פניותיו היו לעזרה, "והוא בצורה חד משמעית אמר שהוועד לא מטפל בקומות העסקים ולא משייך אותם לוועד" (עמ' 16 שו' 33-34). בהמשך העיד עו"ד אלון, שאת עזרה הכיר כמי שמתחזק ועובד בקומות המגורים, וכשביקש מעזרה סיוע, הוא תמיד ידע למי להפנות אותו. בהמשך העיד: "חד וחלק עזרה לא מונה לנהל את קומת המסחר, ייתכן את קומת המגורים, הייתה הפרדה מוחלטת. הוא לא מונה לנהל למטה ולא ביקש כלום" (עמ' 15 שו' 35-36).

69. בעדותו מסר עו"ד אלון שמעולם לא הייתה נציגות ליחידות המסחר; לו הייתה כזו, היה ודאי חוסך כסף רב: "באופן חד משמעי מעולם כ 35 שנה לא זכיתי לטיפול של וועד כמו בתקנות ובחוק ... מעולם ואני מדגיש, מעולם לא וועד ולא גוף כלשהו ניקה את קומת המסחר שלי, ולא קומות המסחר מתחתי ולא 3 גרמי המדרגות, שהייתה שם הרבה אשפה" (עמ' 14 שו' 20-21, 32-33), "חד וחלק לפי מה ששמעתי שהוועד של המגורים, לא רוצה להיות/לשרת את קומות המסחר ורוצה הפרדה מוחלטת ובפועל אני מדגיש הייתה הפרדה מוחלטת והם לא ביצעו ולא עשו כלום בקומות המסחר" (עמ' 15 שו' 16-18), "לו הייתה נציגות הייתי פונה ועומד על כך שהנציגות תתקן ותשפר תתחזק ותעשה מה שצריך, אבל לא הייתה נציגות בקומת המסחר...לו הייתה נציגות הייתי חוסך הרבה כסף ומאחר ולא הייתה לא שילמתי דמי וועד" (עמ' 17 שו' 1-2, 5).

70. לשאלת התובעת: "אני אומר לך שזה בית משותף ודרשו מכם כסף ואם היית פונה למישהו ונושא בדמי וועד כמו כולם היו שמים לך תאורה ובודקים מה שאתה רוצה", השיב: "אני אומר לך שאתה טועה וגם מטעה, כי לא הייתה נציגות לקומת המסחר ולכן לא הייתה כתובת לאן לפנות, לו ועד המגורים היה פועל נכון היה יכולת ליצור וועד של כל הקומה, היה פונה אפילו במצוקה למפקחת על בתים משותפים, יש הרבה דרכים ליצור את הוועד אבל הם לא רצו את קומת המסחר במודע" (עמ' 17 שו' 6-11).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. משנשאל, האם קיבל הודעות על כינוס אסיפה, השיב שמעולם לא קיבל הודעות על כינוס אסיפה. לדברי העד היה ניסיון שיזמה עיריית טבריה, להקים ועד בית משותף לכלל היחידות בבניין, דבר שלא נחל הצלחה. באסיפה זו נכחו רק בעלי יחידות המסחר. משנשאל, האם אפשר שהתקיימו אספות כלליות אך בשל היותו שוכר, הוא לא ידע על קיומן, השיב: **"אני לא יודע על ישיבה כזאת. לטעמי גם לא הייתה אבל אני לא יודע"** (עמ' 17 שו' 9).

72. **עזרא כהן** - העד עזרא כהן שימש כמנהלן (אב בית) משנת 1991 ועד לשנת 2018. עבודתו הסתיימה בפיטוריו על ידי הנציגות, בעקבותיהם התנהלו הליכים משפטיים הדדיים שהסתיימו במחיקה הדדית של התביעות.

73. לדבריו, במסגרת תפקידו היה אחראי על התחזוקה בחמש קומות המגורים **"לא הלובי ולא קומות המסחר שייכות לנו...אף פעם לא התעסקתי בקומות האלו, גם לא בלובי"** (עמ' 18 שו' 33). משנשאל האם בתקופה שעבד כמנהלן, שלח פועלים וטיפל בניקיון קומות המסחר? השיב בשלילה, והוסיף: **"בחיים לא התבקשתי ולא שלחתי"** (עמ' 19 שו' 18). בהמשך, משנשאל מי פינה ריהוט וציוד כבד שהונח במרפסות מסביב לקומות המסחריות, השיב שאינו יודע, ומכול מקום לא הנציגות פינתה את הריהוט. לדבריו כשהיו בעיות חשמל היה פותר אותן בעצמו או מזמין חשמלאי, בהבהירו שהכוונה לבעיות חשמל בקומות המגורים.

74. לדברי העד, מעולם לא מסר הודעות על כינוסים של האסיפה הכללית. בשלב מסוים עיריית טבריה ניסתה להקים ועד לכל הבניין, אבל זה נכשל, כי אף אחד לא רצה בכך - לא הסוחרים ולא נציגות דירות המגורים. לגבי פניות מצד עו"ד אלון, שוכר המשרד של טסלר, העיד שעו"ד אלון פנה אליו כשהייתה נזילה למשרד שלו והוא ניסה לעזור לו.

75. משעומת עם טענת הנציגות לניגוד עניינים שבו הוא מצוי לכאורה, בשל נסיבות סיום עבודתו, בפיטוריו על ידי שכטר, השיב: **"אין לי שום אינטרס. אני יודע יותר מכולם מה היה בבניין. לא נתנו שירות למסחרי ואף פעם לא היה"** (עמ' 20 שו' 9-10). אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לטענת הנציגות, כי עצם העובדה שטסלר ועו"ד אלון פנו לעזרא בעקבות הצפת משרדו של טסלר, מוכיחה שהם ראו בתובעת כנציגות יחידות המסחר, העיד עזרא "יש לי ידע יותר מכולם שם. גם אלה שבנו את הבניין לא מכירים אותו כמוני" (עמ' 20 שו' 14); לדברי עזרא, הפנה את השניים לנציגות, מי שאמורה בעיניו לטפל בנוילה.

76. הנתבע יצחק מזרחי - הנתבע ובנו אורון מזרחי היו בעלי זכויות של חמש יחידות בקומת המסחר. נכון למועד מתן העדות, אין עוד לנתבעים נכסים בבית המשותף, משנמכרו כחצי שנה קודם לכן. בעדותו סיפר העד יצחק מזרחי, שקומות המסחר היו נראות כ"מזבלה", ולא אחת פינה באמצעות מנוף, פסולת שנערמה במרפסות. תיקונים שנדרשו לאורך השנים לרבות עבודות איטום בעלות 40,000 ₪ בוצעו על ידו ובמימונו. התובעת המציגה את עצמה כנציגות קומות המסחר, מעולם לא פנתה אליו. באמצעות קבוצת וואטסאפ ששמה "דיירי קומה ג'", נהג לאסוף פעם בחודשיים חמישים או מאה שקלים ולשכור פועלי ניקיון. לעדותו, אלפסי המנהלן מעולם לא ניקה את קומות המסחר; ועשרות פעמים, היה המקום מתוחזק על ידי בחור בשם אייל - השוכר בדירתו, תמורת הנחה בדמי השכירות. לגבי החשמל, העיד שהתקין תאורה על חשבונו וחיבר שעון חשמל נפרד, כדי לא להעמיס את הוצאות החשמל על השוכרים. את המעקים שמסביב למרפסת צבע על חשבונו, ומעולם לא בא בדרישות לאיש. לגבי הטענה שהנציגות רצתה לשמש גם כנציגות יחידות המסחר, רדפה אחריהם ושלחה להם הודעות, טען העד שהדברים אינם אמת. בנוגע לניסיון של עיריית טבריה לכוון ועד לבניין, העיד שניסיון זה נכשל. משנשאל לגבי טענת הנציגות בדבר המצאת הזמנות לאסיפה הכללית ליחידות המסחר, העיד: "מעולם לא נמסר לי. יוסי כשנפגש איתי בדירות כשהיה את הפיצוץ וראה את הנזקים, אמר שיפעיל את הביטוח שלו וכו', לא דיבר איתי מעולם על וועד ושאני צריך לשלם. יש לו טלפון שלי אני מזוהה אצלו בנייד ולא פנה אלי לפניכן אלא בעקבות הפנייה של הביטוח שלי לנציגות".

77. שוכנעתי ממהימנותם של הנתבעים ועדיהם. לא קיבלתי טענתה של התובעת כי עדויותיהם של עו"ד אלון ושל עזרא מוטות בהיותם בעלי אינטרס אישי, ואין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהסכם השכירות בין טסלר לבין עו"ד אלון, המטיל עליו חובת תשלום מיסי ועד בית, כדי לפגום בערך ובמשקל עדותו. משנשאל על כך עו"ד אלון בחקירתו הנגדית, השיב בשוויון נפש, שככל שיידרש לכך על ידי טסלר, ישלם. עדותו של עו"ד אלון הותירה רושם אמין, חיובי ואותנטי. כך גם ביחס לעדותו של עזרא - לא מצאתי לפקפק בעדותו רק בשל נסיבות סיום עבודתו בבית המשותף, ושוכנעתי שהעיד דברי אמת. נתתי אמון מלא בעדויות טסלר ומזרחי. טענת התובעת כי עדותו של מזרחי ביחס לאי קבלת שירותי אחזקה וניהול מהתובעת בקומות המסחר היא הרחבת חזית נדחית; התובעת עצמה הפנתה שאלות בעניין זה למר מזרחי, והוא השיבה. עדויותיהם של מזרחי וטסלר היו עקביות ואותנטיות והן משתלבות האחת בשנייה ויוצרות, יחד עם שני העדים האחרים מטעמם, תמונה ברורה שבמאזן ההסתברויות מחייבת את דחיית התביעות שלפניי.

78. לא נעלמו מעיניי יתר טענותיה של התובעת בסיכומיה, אליהן לא ראיתי להידרש, לנוכח התוצאה אליה הגעתי. במאמר מוסגר מצאתי לציין, שגם ביחס לסכום התביעה יש לדחות את טענות התובעת ביחס לאופן חישוב חלקם של הנתבעים – לפי מספר החדרים בכל יחידה. ברירת המחלוקת לחישוב חלקו של בעל דירה בהוצאות ההחזקה והניהול של הבית המשותף קבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין - יחס שטח רצפת הדירה אל שטח הרצפה של כל הדירות; אלא אם הסכימו בעלי הדירות על מנגנון חישוב אחר בתקנון המוסכם או בדרך אחרת, בהחלטה פה אחד של כל בעלי הדירות.

79. סוף דבר – מהנימוקים שהובאו לעיל, אני מורה על דחיית התביעות בתיקים שבכותרת, ומחייבה לשלם לנתבעים 14,000 ₪ (7,000 ₪ לטסלר ו-7,000 ₪ למזרחי). בסכומים אלו נתתי דעתי בין היתר להתנהלות הצדדים בהליך, לרוחב היריעה שפרש כל צד בטיעונו ולסכומים שנתבעו. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיקים שלפניי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/70/2021, 9/108/2021

מפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן היום, ד' ניסן תשפ"ג, 26 במרץ 2023, בהעדר הצדדים.

13.10.2023
עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין